

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 786/2531

นางพึงใจ บุญเหม

โจทก์

นายประยูร ร่มโพธิ์ชัย

จำเลย

นายประยูร ร่มโพธิ์ชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินหนึ่งปีศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกว่าหนึ่งปี ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเว้นแต่ฎีกาในข้อ 4.2 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายจึงให้รับฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อ 4.2

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดต่อกฎหมายโดยจำเลยได้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับคำเบิกความของพยานบุคคลในสำนวนความว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดไปอย่างไรบ้างโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยข้ออื่น ๆ เพิ่มจากข้อ 4.2 ที่ศาลชั้นต้นได้สั่งรับไว้แล้วไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 94)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264,265,268,337,90 และ 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และ 268 เนื่องจากจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารราชการนั้นเองจึงลงโทษตาม มาตรา 268 แต่กระหนงดียวตาม มาตรา 268 วรรค 2 จำคุก 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังล่าว (อันดับ 87)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดต่อ กฎหมาย เพราะไม่ฟังข้อเท็จจริงตามคำพยานที่จำเลยยกขึ้นกล่าวในฎีกานั้นเห็นว่า เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดต่อ กฎหมาย เพราะไม่ฟังข้อเท็จจริงตามคำพยานที่จำเลยยกขึ้นกล่าวในฎีกานั้นเห็นว่า เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาข้ออื่น ๆ ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ